

OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.

Artigo 17 - Cumpre a DRI gerir, acompanhar, e orientar as unidades de ensino, coordenadores responsáveis pela atividade regional da CGINF e demais setores técnicos-administrativos da autarquia, na obtenção e/ou na providência - direta ou por meio de terceiros - da regularização e revalidação, referentes à outorga ou à dispensa de outorgas de recursos hídricos (nascentes, açudes, barramentos, poços e tamponamento de poços artesianos e semiartesianos) dos imóveis utilizados pelo CEETEPS, sejam novos ou existentes, devendo ainda atender a Portaria DAEE Nº 832, de 10 de fevereiro de 2022 e as instruções técnicas da Diretoria de Procedimento de Outorga (DPO) da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SPÁGUAS).

§ 1º - A utilização do recurso hídrico em imóvel novo ou existente do CEETEPS, abrangerá a captação de forma superficial ou subterrânea.

§ 2º - As solicitações de outorga ou sua dispensa, submetidas à avaliação da Agência de Águas (SPÁGUAS) do Estado de São Paulo, mencionado no caput deste artigo, é composta pelos procedimentos de acordo com a IT-DPO Nº 10, de 30 de maio de 2017:

a) A DRI ou terceiro contratado, deverá apresentar a documentação constante no Anexo 1, desta instrução de serviços, para obtenção de concessão ou autorização de direito de uso de recursos hídricos, independente da finalidade, bem como para a regularização dos usos já existentes, nos termos da Portaria DAEE no 1.630, de 30 de maio de 2017;

b) A solicitação ocorrerá por meio do Sistema de Outorga Eletrônica (SOE), disponibilizado no seguinte sítio eletrônico: www.soe.spaguas.sp.gov.br/rq_portal/;

c) A SPÁGUAS poderá solicitar esclarecimentos ou exigir documentação complementar, inclusive por ocasião de vistoria ou de fiscalização, que deverá ser acompanhada pelo responsável da unidade de ensino ou por seu substituto legal, encaminhando as informações pertinentes no prazo de sete dias úteis à DRI, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

d) No caso de possíveis interferências com outros poços, a SPÁGUAS poderá solicitar a realização de testes de vazão e do período de exploração, cabendo a unidade de ensino demandar sua viabilização diretamente a DRI;

e) Para os sistemas de captação de recursos hídricos se faz necessária a leitura mensal do hidrômetro e da medição de nível, realizando seu registro e preservando os mesmos, para apresentação a quem de direito quando solicitado, inclusive cabendo ao responsável da unidade de ensino, encaminhar os dados coletados a DRI quando demandado, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

f) Exclusivamente para poços tubulares, deverão ser dotados de dispositivo para medição de nível d'água, torneira para coleta da água bruta e laje de proteção sanitária;

g) Após análise, a SPÁGUAS emitirá a "Autorização de Outorga", se aprovada, ou o "Informe de Indeferimento", se rejeitada;

h) Em caso de indeferimento da autorização de outorga, compete a DRI ou terceiros contratados providenciar os ajustes necessários, protocolizar recurso diretamente à SPÁGUAS e solicitar nova análise para acompanhamento;

§ 3º - Para a obtenção da Declaração de Dispensa de Outorga, cabe a DRI ou terceiros contratados, atender ao disposto na Portaria DAEE no 1.631, de 30 de maio de 2017 e suas atualizações, devendo formalizar a solicitação por meio do SOE anexando os arquivos digitais contendo relatório fotográfico comprovando a instalação de dispositivo registrador de volumes, se já existir.

§ 4º - Para os casos de regularização de poços tubulares profundos existentes, além do disposto no parágrafo terceiro deste artigo, deverá constar o parecer técnico favorável emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), provenientes de captações subterrâneas de poços de remediação, quando houver.

§ 5º - Todos os poços que se enquadrem na IT-DPO Nº 10, de 30 de maio de 2017 em seu item 11.2, conforme Anexo 2, devem ser informados por meio do SOE que estão dispensados da obtenção de autorização de execução de poços.

§ 6º - Caso exista a necessidade de execução de obras de adequação no sistema de captação de recursos hídricos, cabe a DRI solicitar ao coordenador responsável pela atividade regional da CGINF, levantamento dos serviços necessários e orientar a melhor solução para realização das referidas obras.

Artigo 18 - Na hipótese de a unidade de ensino não possuir outorga de uso de recursos hídricos, aprovado junto à Agência de Águas (SPÁGUAS) do Estado de São Paulo, compete ao seu responsável encaminhar memorando contendo a solicitação e as justificativas para regularização, ao coordenador responsável pela atividade regional da CGINF da sua circunscrição ou à Coordenadoria Geral de Infraestrutura (CGINF), via Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

§ 1º - O coordenador responsável pela atividade regional da CGINF ou a DRI, de posse do memorando, deverá realizar vistoria comprovando por meio de relatório, a instalação de equipamento registrador de volumes, se houver, fotos do local e croqui (peças gráficas), encaminhando-os a Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário (CPI), através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

§ 2º - Compete à DRI, ao receber o memorando e o relatório de vistoria, realizar o cadastro e produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões da Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário (CPI).

§ 3º - Em havendo necessidade de execução de alguma obra de adequação no sistema de captação de recursos hídricos e aprovado o processo licitatório pela Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário (CPI), compete à DRI proceder conforme consta no artigo 17, desta Instrução de Serviços.

Artigo 19 - Quando a unidade de ensino receber notificação de órgãos municipais, estaduais e/ou federais, tendo em vista irregularidades na utilização de recursos hídricos, deverá informar à Coordenadoria Geral de Infraestrutura (CGINF), via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, imediatamente ou no próximo dia útil, encaminhando cópia da referida notificação, sob pena de responsabilização do agente causador do dano, se houver, para que a CPI e/ou DRI tome providências nos termos do artigo 17.

Artigo 20 - A manutenção das instalações e equipamentos do sistema de captação de recursos hídricos, bem como a revalidação da autorização de outorga, referentes aos imóveis utilizados pelo CEETEPS, são de responsabilidade do responsável da unidade de ensino, ou do(s) gestor(es) responsável(is) da Administração Central, conforme regimento interno do CEETEPS, sob pena de responsabilização do agente causador do dano, se houver.

§ 1º - Compete ao responsável da unidade de ensino, providenciar periodicamente a manutenção dos equipamentos de medição de vazão e quaisquer estudos de vazão que forem necessários, bem como a renovação de outorga;

§ 2º - Cabe ao responsável da unidade de ensino, providenciar periodicamente os laudos das análises físico-química e bacteriológica da água bruta (de acordo com Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e Norma NBR ISO/IEC 17025:2005), mantendo-o em seu poder para apresentação, quando solicitado pelos órgãos competentes e encaminhando cópia à DRI, imediatamente após a expedição, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI;

Artigo 21 - Cumpre ao responsável da unidade de ensino solicitar a DRI, através de memorando contendo justificativa, via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a revogação da outorga ou sua dispensa, quando da desativação, não utilização dos recursos hídricos ou seu tamponamento.

Parágrafo único - Cabe a DRI requerer a SPÁGUAS a desistência do uso outorgado, conforme previsto no item III do Art. 30 da Portaria DAEE no 1.630, de 30 de

maio de 2017, implicando na sua desativação temporária ou definitiva, conforme descrito no item 10.4 IT nº 10-DPO.

Contato DRI: uiedri@cps.sp.gov.br | 11 3327 3469